



ГРАНТЫ ННО
№68-рп 2016
ЧЕТВЕРТЫЙ КОНКУРС

САЙТ КОНКУРСА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ННО ✓ ПРИЕМ ЗАЯВОК

Четвертый конкурс 2016 года в соответствии с Распоряжением Президента РФ №68-рп от 05.04.2016

Начало конкурса:	Прием заявок до:	Итоги конкурса:	На данный момент принято:
29.08.2016, 05.09.2016 и 12.09.2016	13.10.2016, 20.10.2016 и 27.10.2016	28.11.2016, 05.12.2016 и 12.12.2016	67 заявок

[Операторы](#)[Заявки](#)[Вопросы/Ответы](#)[Поиск](#)

[Главная](#) [Операторы](#) [Российский Союз Молодежи](#) [Конкурсная документация](#) [Комментарий к содержанию и оформлению документов](#)

Российский Союз Молодежи

[Заявки](#) [Конкурсная документация](#) [Контакты](#) [Об операторе](#)

[Извещение о проведении Конкурса](#) [Комментарий к содержанию и оформлению документов](#) [Образец письма-уведомления](#)

[Положение о Конкурсе](#) [Разъяснение основных терминов](#) [Форма заявки](#) [Состав конкурсной комиссии](#)

[Распоряжение Президента Российской Федерации](#)

ПРАВОВОЙ КОММЕНТАРИЙ

к требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению документов, предоставляемых на четвертый открытый конкурс по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям

1. Заявка на участие в открытом конкурсе по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям **не принимается и не регистрируется в журнале заявок** если:

- а) в заявке в пункте «Наименование Грантооператора» указана не Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи»;
- б) грантовое направление, указанное в заявке, не соответствует (**дословно**) грантовым направлениям РСМ;
- в) заявка составлена не по утвержденной РСМ форме (утвержденная форма заявки размещается на портале grants.oprf.ru в разделе соответствующего конкурса);
- г) заявка не подписана (в частности, использование факсимильного воспроизведения подписи при подписании заявки не допускается);
- д) заявка поступила с нарушением сроков подачи заявок (то есть, **позднее 18:00 27 октября 2016 года**).

2. Конкурс по выделению грантов проводится среди **некоммерческих неправительственных организаций** (далее – ННО).

Не относятся к ННО организации, участниками (учредителями) которых являются органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления.

Некоммерческие неправительственные организации могут создаваться в форме общественных организаций, общественных движений, ассоциаций и союзов, фондов, учреждений, религиозных организаций, автономных некоммерческих организаций, адвокатских палат, общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, а также в других формах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

3. ННО должна быть **зарегистрирована** в установленном законодательством порядке в качестве юридического лица, о чем должна быть сделана запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Срок государственной регистрации ННО в качестве юридического лица к дате окончания приёма заявок должен составлять не менее одного календарного года. Таким образом, ННО **должна быть зарегистрирована не позднее 27 октября 2015 года**.

Документом, который подтверждает факт внесения записи о некоммерческой неправительственной организации в ЕГРЮЛ и регистрации её в качестве юридического лица, является **выписка из ЕГРЮЛ**, копия которой, заверенная ННО, подлежит подаче вместе с заявкой на участие в конкурсе.

Выписка по условиям конкурса должна быть выдана налоговым органом не ранее, чем за два месяца до даты окончания приема заявок, то есть **не ранее 27 августа 2016 года**.

При снятии копии с Выписки из ЕГРЮЛ, изготовленной налоговым органом на двух и более листах, необходимо копировать, в том числе, место сшива листов.

4. ННО, подающая заявку на участие в конкурсе, должна **осуществлять социально значимую деятельность по направлениям конкурса, а именно:**

- поддержка проектов молодежных организаций и союзов;
- поддержка добровольчества (волонтерства);
- развитие и поддержка массового студенческого спорта;
- развитие научно-технического и художественного детского и молодежного творчества;
- содействие развитию научной деятельности молодежи;
- выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
- популяризация среди молодежи культурного наследия России и научных знаний.

Информация о проектной и программной деятельности организации, в том числе, по направлениям конкурса, **указывается в заявке**, с описанием достигнутых результатов такой деятельности и других сведений, предусмотренных формой заявки (см. пункт 12 приложения 2 Формы заявки).

Из требования об осуществлении ННО, подающей заявку на участие в конкурсе, социально значимой деятельности по направлениям конкурса, следует, что **вышеупомянутые поля в форме заявки должны быть обязательно заполнены.**

5. ННО **не должна иметь задолженность** по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации на момент подачи заявки.

В случае отсутствия такой задолженности руководитель организации ставит свою подпись в пункте 14 заявки.

6. Согласно Положению о конкурсе, к заявке прилагаются, в числе прочих документов, копия действующего на дату подачи заявки устава, а также всех действующих изменений и дополнений к нему. Согласно статье 23 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», **изменения, вносимые в учредительные документы некоммерческой организации, подлежат государственной регистрации и вступают в силу со дня их государственной регистрации.** Это значит, что изменения, внесенные в учредительные документы ННО, подающей заявку на конкурс, должны быть зарегистрированы в установленном законодательством порядке.

Законодательством установлено, что государственная регистрация изменений в учредительные документы некоммерческой организации осуществляется в том же порядке, что и государственная регистрация некоммерческой организации. Успешное прохождение процедуры государственной регистрации оканчивается выдачей налоговым органом официальных документов – **Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц** либо **Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц**, подтверждающих регистрацию внесения изменений в учредительные документы (устав) ННО. Эти документы являются официальным подтверждением факта совершения регистрации изменений в уставе ННО.

Подаваемая на конкурс копия устава ННО должна сниматься с оригинала **актуальной (действующей) редакции устава ННО, содержащей подпись работника и печать органа**, зарегистрировавшего данный устав. Такая копия должна содержать копии листов устава с отметками зарегистрировавшего его органа и местом сшива.

7. На дату подачи заявки ННО не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, и её деятельность не должна быть приостановлена действующим решением уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда и др.).

Письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки ННО не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда и др.) о приостановлении деятельности ННО на момент подачи заявки, подается в числе прочих документов вместе с заявкой на участие в конкурсе.

Это письмо составляется от имени самой ННО в произвольной форме, должно содержать исходящий номер и дату его составления, сведения об ННО (адрес, ОГРН), сообщение о том, что ННО не находится в процессе реорганизации или ликвидации и о том, что в её отношении отсутствует действующее решение уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда и др.) о приостановлении деятельности.

Письмо должно быть **подписано** руководителем ННО, имеющим право действовать от имени ННО без доверенности, и **скреплено печатью** ННО.

Необходимо иметь в виду, что на практике встречаются случаи, когда из-за несдачи отчётности в налоговые органы, либо в органы юстиции некоммерческая организация ликвидируется и исключается из ЕГРЮЛ по решению суда, о чём сама организация не знает из-за того, что фактически не находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. ННО может уточнить эту информацию, при наличии каких-либо сомнений, в налоговом органе.

8. Для участия в конкурсе необходимо учитывать, что **цели деятельности ННО, указанные в её уставе, должны соответствовать тематике проекта**, подаваемого на конкурс.

Виды деятельности, указанные в уставе ННО, должны также соответствовать видам деятельности, которые предусматриваются в рамках проекта, подаваемого на конкурс.

9. Заявка на конкурс должна готовиться в рамках процедуры, не противоречащей законодательству и, что не менее важно, учредительным документам ННО.

Это, в том числе, значит, что решение об участии в конкурсе, о подаче заявки и другие необходимые решения должны приниматься **органом или должностным лицом, уполномоченным на то уставом ННО**.

Порядок управления ННО (включая структуру ее органов управления, их компетенцию, порядок принятия ими решений и т.д.) прописывается в её уставе.

Следует определить, каким образом в уставе осуществлено **разграничение полномочий** между органами управления ННО, и к компетенции какого органа (коллегиального или единоличного) относится принятие решения об участии в конкурсе, о подаче заявки, о заключении договоров и т.д.

Все решения должны приниматься органами управления **в пределах их компетенции**, установленной для них уставом ННО.

10. Заявка на участие в конкурсе подписывается **уполномоченным лицом**.

К уполномоченным лицам ННО относится лицо, имеющее право действовать от имени ННО без доверенности, должность которого **указана в уставе ННО**.

Назначение лица на должность руководителя, имеющего право без доверенности действовать от имени ННО, должно быть подтверждено решением уполномоченного в соответствии с уставом ННО органа, копия которого предоставляется вместе с заявкой.

В случае если назначение на должность руководителя, имеющего право без доверенности действовать от имени ННО, было осуществлено решением собрания (то есть, решением коллегиального органа), такое решение оформляется протоколом. В такой протокол, помимо прочего, **включаются следующие сведения**:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Кроме того, протокол должен содержать сведения о том, правомочно ли данное собрание принимать решения в соответствии с нормами законодательства и устава ННО (т.е. сведения о наличии либо отсутствии **кворума**).

Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

При изготовлении выписки из протокола, в неё должны быть включены **все сведения и реквизиты**, которые являются обязательными для полного протокола (см. выше). Результаты голосования по каким-либо вопросам повестки дня (не имеющим значения для подачи заявки на участие в конкурсе) в выписку можно не включать. Выписка из протокола подписывается руководителем, имеющим право без доверенности действовать от имени ННО.

Необходимо, чтобы к моменту подписания заявки, срок полномочий руководителя, имеющего права действовать от имени ННО без доверенности, указанный в учредительных документах, **не истёк**. В противном случае, указанное лицо не вправе подписывать заявку.

Кроме того, следует проверить и срок полномочий того органа, который назначает руководителя, имеющего право действовать от имени ННО без доверенности, поскольку срок полномочий указанного органа не должен быть оконченным на момент принятия решения о назначении руководителя, имеющего право действовать от имени ННО без доверенности.

11. Оформляя документы на конкурс ННО, следует соблюдать аккуратность. Все названия органов управления, должностей должны соответствовать тому, как они поименованы в учредительных документах. Несоответствие названий, сроков, полномочий в документах некоммерческих организаций – одна из самых распространённых ошибок.

Сведения в учредительных документах, свидетельствах, выписки из ЕГРЮЛ, иных документах, подаваемых на конкурс, должны не противоречить друг другу.

12. **Детализированный бюджет (смета) проекта**, содержащийся в форме заявки на участие в конкурсе (приложение 4 Формы заявки), подписывает помимо лица, имеющего право действовать от имени ННО без доверенности (руководителя организации), также **лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учёта ННО**.

При этом такое лицо может быть как работником ННО (то есть работать на основании трудового договора), так и уполномоченным представителем сторонней организации (либо индивидуальным предпринимателем), в случае, если бухгалтерский учёт в ННО ведётся такой организацией (или индивидуальным предпринимателем) на основании гражданско-правового договора об оказании бухгалтерских услуг.

В первом случае **для подтверждения полномочий** бухгалтера к заявке прикладывается **приказ о приёме его на работу**.

Во втором случае, **для подтверждения полномочий** представителя сторонней организации (или индивидуального предпринимателя), необходимо предоставить **копию договора** с ней (либо с индивидуальным предпринимателем) на ведение бухгалтерского учёта в ННО и иные сопутствующие документы.

В соответствии с п.3 статьи 7 и пп.4 и 5 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», **руководитель ННО может осуществлять ведение бухгалтерского учёта в ННО самостоятельно**, кроме следующих организаций:

- 1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы;
- 3) кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы);

4) микрофинансовые организации;
5) организации государственного сектора;
6) политические партии, их региональные отделения или иные структурные подразделения;
7) коллегии адвокатов;
8) адвокатские бюро;
9) юридические консультации;
10) адвокатские палаты;
11) нотариальные палаты;
12) некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

В случае если руководитель ННО осуществляет ведение бухгалтерского учёта самостоятельно, в детализированной смете проекта он ставит подписи **и как руководитель, и как бухгалтер**.

В качестве документа, подтверждающего полномочие подписать детализированную смету за бухгалтера, к заявке прикладывается **приказ руководителя о принятии ведения бухгалтерского учёта на себя**.

В случае если бухгалтерский учёт в ННО ведёт другая организация (или индивидуальный предприниматель) на основании гражданско-правового договора об оказании бухгалтерских услуг, детализированный бюджет проекта **в качестве главного бухгалтера** подписывает руководитель этой организации (или индивидуальный предприниматель).

13. Если документ, **прикладываемый к заявке**, имеет объём более одной страницы (например, копия устава), он должен быть **прошит, листы должны быть пронумерованы**.

Место прошивки (на обратной стороне последнего листа) скрепляется печатью и подписью руководителя ННО, имеющего право без доверенности действовать от имени ННО, ставится удостоверительная надпись «**Копия верна**» и «**Всего прошито и пронумеровано ____ листов**».

Листы самой заявки не прошиваются.

Скачать правовой комментарий

35.1 Kb, формат docx (для просмотра необходимо установить программу MS Office) ([скачать](#))